

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 233/2530

นายสุเทพ ธนภัทรพงศ์ กับพวกร

โจทก์

บริษัทโรงงานอัดมันเม็คสรีอยุธยา จำกัด

จำเลย

บริษัทโรงงานอัดมันเม็คสรีอยุธยา จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 55

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีมูลที่จะชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 55)

ก่อนสืบพยานโจทก์ โจทก์ที่ 11 ขอดอนฟ้อง และโจทก์ขอดอนฟ้องเฉพาะเรื่องค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ต่อมาระหว่างสืบพยานโจทก์ โจทก์ที่ 14 ขอดอนฟ้องศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์พร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ ให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 13 และโจทก์ที่ 15 ถึงโจทก์ที่ 17 ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของจำเลยนอกจากที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 11 แล้วเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง จึงรับเฉพาะที่

เกี่ยวกับโจทก์ที่ 11นอกนั้นไม่รับ (อันดับ 48,49)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ